

INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO V

No último bloco da parte introdutória do direito administrativo, aborda-se uma questão conceitual que frequentemente aparece em provas. Quando se fala em administração pública, refere-se a um dos objetos do direito administrativo. A administração pública está presente nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com predominância no Executivo, embora não seja exclusiva a este.

ASPECTOS/SENTIDOS CONCEITUAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O conceito de administração pública pode ser entendido como a estrutura ou aparelhamento que o Estado possui para executar as atividades definidas pelo governo. O Estado representa o todo, enquanto o governo é a cabeça que define as atividades.

Para analisar a administração pública, é importante considerar dois aspectos: o subjetivo e o objetivo. O aspecto subjetivo foca a estrutura e os sujeitos envolvidos, ou seja, quem compõe a administração pública. Já o aspecto objetivo concentra-se nas atividades, nos objetivos e nas áreas envolvidas, ou seja, o que a administração pública faz. Essa distinção é crucial para compreender a administração pública de forma completa.

- **Aspecto subjetivo:**
 - Estrutura;
 - Sujeitos;
 - “Quem é a administração pública?”
- **Aspecto objetivo:**
 - Atividades
 - Matérias/áreas;
 - “O que faz a administração pública?”

Resumo Estruturado	Administração Pública	
Sentido/Aspecto Subjetivo - Formal - Orgânico	• São os “sujeitos”; • A estrutura; • A organização.	• Órgãos; • Pessoas jurídicas; • Agentes públicos.
Sentido/Aspecto Objetivo - Material - Funcional	• São as “atividades”; • As matérias administrativas; • As funções públicas.	• Serviços públicos; • Poder de polícia; • Fomento; • Intervenção.



DIRETO DO CONCURSO



5m

- 01.** (CESPE/CEBRASPE/2023/AGER-MATO GROSSO/INSPETOR REGULADOR) A administração pública pode ser conceituada como o conjunto de órgãos e entidades destinados à execução das atividades públicas. Nesse sentido, a administração pública é entendida sob o aspecto
- a) subjetivo.
 - b) objetivo.
 - c) material.
 - d) teleológico.
 - e) finalístico.



O PULO DO GATO

Ao analisar a administração pública, é importante distinguir entre o aspecto subjetivo e o objetivo. Quando se fala em “conjunto de órgãos e entidades”, refere-se ao sujeito, ou seja, ao aspecto subjetivo. Já quando se menciona “execução das atividades”, o foco está no objetivo, ou seja, na matéria.

Para facilitar a compreensão, lembre-se: se a questão aborda “alguém fazendo algo”, o enfoque é subjetivo. Se a questão trata de “algo feito por alguém”, o enfoque é objetivo.

Por exemplo, se a pergunta for “O que é administração pública?” e a resposta destacar “uma estrutura que faz alguma coisa”, o enfoque está na estrutura (subjetivo). Se a resposta for “são as atividades feitas por alguém”, o enfoque está nas atividades (objetivo). Portanto, “alguém” remete ao sujeito (subjetivo), enquanto “algo” remete à atividade ou matéria (objetivo).

- 02.** (CESPE/CEBRASPE/2024/TSE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: JUDICIÁRIA) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O fomento, a intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa.



O conceito de administração pública pode ser analisado sob dois aspectos: objetivo e subjetivo. Quando se fala em fomento, intervenção, serviços e poder de polícia, está-se referindo às atividades da administração pública, ou seja, ao critério objetivo. Essas atividades são voltadas para o exterior, para o cidadão, e é isso que caracteriza a administração pública extroversa.

A administração pública extroversa envolve as ações e os serviços prestados ao público, como fomento, intervenção, serviços públicos e poder de polícia. Essas atividades são realizadas com foco no bem-estar e na ordem pública, direcionadas para fora da estrutura administrativa.

Por outro lado, quando a administração pública está voltada para dentro, ou seja, para a sua própria estrutura interna, como a relação entre servidores e a organização dos órgãos, fala-se em administração pública introversa. Nesse caso, o foco está em agentes, órgãos e pessoas que compõem a administração, sem interação direta com o público externo.

Portanto, a administração pública pode ser entendida como extroversa quando suas atividades são direcionadas para fora, e introversa quando o foco está na sua estrutura interna e nas relações entre seus agentes.



FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

- **Conceito:** é tudo aquilo serve de base, amparo, fundamento para a atuação do agente público.

Imagine a situação de um servidor que, ao trabalhar em um setor, recebe um pedido administrativo de seu chefe para elaborar um parecer ou tomar uma decisão com base no direito. O chefe, que geralmente não tem profundo conhecimento jurídico, solicita que o servidor analise o caso.

O pedido envolve um candidato que está disputando um concurso organizado pelo órgão onde o servidor trabalha. O candidato, que é uma pessoa com deficiência (PCD), alega que o edital do concurso prevê quatro vagas imediatas e duas de cadastro reserva, mas não reservou nenhuma vaga para PCD. Ele solicita a retificação do edital, argumentando que a quinta vaga deveria ser destinada a ele, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O servidor, ao analisar o caso, percebe que não há uma lei específica que trate do assunto, mas existe jurisprudência do STF que pode ser utilizada como base. Essa situação não é hipotética; ocorreu em um concurso no estado de Goiás, onde uma candidata PCD, que ficou em primeiro lugar, não teve sua vaga garantida. Ela entrou com uma ação judicial, e a liminar foi deferida no mesmo dia, determinando a inclusão da vaga para PCD.

O STF entende que, quando o percentual reservado para PCD não resulta em um número inteiro de vagas, a vaga seguinte deve ser destinada a PCD. No caso em questão, o percentual de 5% não atingiu uma vaga completa nas seis vagas disponíveis, mas o STF determinou que a quinta vaga deveria ser reservada para PCD.

Administrativamente, o servidor poderia defender a posição da candidata, mesmo que não haja uma lei expressa sobre o assunto, com base na jurisprudência do STF. Essa decisão



15m

garante os direitos da candidata e segue o entendimento do Supremo, que visa a assegurar a inclusão e a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência.

- i. Lei (e/ou)
- ii. Jurisprudência (e/ou)
- iii. Doutrina (e/ou)
- iv. Costumes (e/ou)
- v. Princípios Gerais do Direito

Ou seja, é possível utilizar os costumes como fonte de direito quando não há uma lei específica sobre o assunto. Se não houver jurisprudência ou doutrina, os costumes podem ser aplicados. A ideia é que, na ausência de uma fonte, outra pode ser utilizada. No entanto, é importante destacar que a fonte principal e mais relevante é a lei. Os costumes, a jurisprudência e a doutrina são fontes subsidiárias, que complementam e auxiliam na interpretação e aplicação do direito quando a lei não é clara ou não existe.

Fontes	Conceito	Características
Lei	Em sentido amplo (<i>lato sensu</i>), é toda norma de conduta emanada do Poder Público (p.ex.: CF, LC, LO, MP, Tratados Internacionais, Resoluções e Decretos Legislativos).	- Primária ou principal Atenção: É fundamental começar analisando a fonte principal, que é a lei. No entanto, em determinadas situações, é possível deixar de aplicar a lei para utilizar outras fontes, como jurisprudência, doutrina ou princípios, exceto os costumes. Nunca se deve deixar de aplicar a lei para usar costumes, mas, fora isso, outras fontes podem ser consideradas. Por exemplo, embora a Lei 8.112 estabeleça que o percentual reservado para pessoas com deficiência em concursos públicos seja de até 20%, e no caso em questão o edital tenha previsto apenas 5% (que é o mínimo), o percentual de 5% aplicado a 6 vagas não resulta em uma vaga inteira. Apesar de a lei permitir até 20%, e o edital ter respeitado o mínimo de 5%, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, quando o percentual não resulta em um número inteiro de vagas, a vaga seguinte deve ser reservada para PCD. Nesse caso, embora a lei permita o percentual mínimo de 5%, a jurisprudência autoriza a reserva da vaga adicional. Portanto, é possível se basear em outras fontes, como a jurisprudência, para garantir os direitos dos candidatos, mesmo que a lei não seja clara ou específica o suficiente para o caso concreto. Isso demonstra que, embora a lei seja a fonte primária, outras fontes podem complementar ou até mesmo orientar a decisão quando necessário. - Escritas (embora não codificada); - Formais. Obs.: É possível acessá-la por meio do número da lei, do tratado ou do decreto.
Jurisprudência	Conjunto de decisões num mesmo sentido, editado pelos Tribunais e Órgãos dotados de poder de decisão.	- Secundária – Regra geral (quando vinculante, será primária). Obs.: A jurisprudência, de modo geral, é considerada uma fonte secundária de direito. Isso significa que, em regra, ela só é utilizada quando há necessidade de afastar ou complementar a lei. O procedimento usual é o seguinte: primeiro, consulta-se a lei; depois, caso necessário, recorre-se à jurisprudência. No entanto, há uma exceção importante: as súmulas vinculantes. Quando se trata de uma súmula vinculante, como as emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ela tem primazia sobre a lei. Por exemplo, a Lei n. 8.112 estabelece regras sobre nepotismo até o segundo grau de parentesco, mas a Súmula Vinculante n. 13 do STF amplia essa proibição até o terceiro grau. Nesse caso, a súmula vinculante prevalece sobre a lei. Se uma súmula vinculante for desrespeitada, é possível entrar diretamente com uma medida de reclamação constitucional no STF, sem passar por instâncias inferiores. Isso demonstra a força e a prioridade das súmulas vinculantes em relação à lei. - Materiais; Não escrita

Doutrina	• Conjunto de estudos, reflexões e pareceres, produzidos pelos estudiosos do Direito.	• Secundária. • Materiais • Não escrita Obs.: É interessante destacar que as fontes do direito podem ser classificadas como fontes formais ou fontes materiais. As fontes formais são aquelas que possuem um procedimento próprio e específico para sua criação. Por exemplo, a lei é uma fonte formal, pois existe um processo estabelecido para sua elaboração, regulado pela Lei Complementar n. 95, que define como uma lei deve ser feita. Já as fontes materiais são aquelas que não seguem um procedimento formal, mas são extraídas de estudos, pareceres, livros e outras formas de interpretação e reflexão. Outro ponto relevante é a distinção entre fontes escritas e não escritas. A lei é uma fonte escrita, pois segue um formato predefinido e controlado, sendo produzida de acordo com regras específicas. No entanto, outras fontes, como a jurisprudência, a doutrina, os costumes e os princípios, são consideradas não escritas. Isso não significa que não estejam registradas em papel ou em formato digital, mas sim que não seguem um procedimento formal e rígido para sua criação. Por exemplo, a jurisprudência é uma linha de raciocínio extraída de julgados dos tribunais, e não um texto predefinido. Da mesma forma, a doutrina é composta por pensamentos e interpretações de estudiosos, que não seguem um formato específico. Os costumes e os princípios também são não escritos, pois derivam de práticas sociais e valores consolidados, sem um processo formal de criação.
Costumes	• Práticas reiteradamente observadas ao longo dos tempos.	• Secundária. • Materiais. • Não escrita.
Princípios Gerais	• Normas dotadas de generalidade e preeminência sobre as normas simples. Obs.: Ou seja, elas servem como base, como princípio.	• Secundária. • Materiais. • Não escrita. Obs.: Essas fontes materiais e não escritas são consideradas secundárias em relação à lei, que é a fonte primária e possui força cogente, ou seja, uma força impositiva que deve ser seguida. As decisões vinculantes dos tribunais, como as súmulas vinculantes, também possuem essa força cogente, sendo consideradas primárias em determinados contextos. Em regra geral, a lei prevalece como fonte principal, enquanto a jurisprudência e outras fontes materiais atuam de forma complementar, exceto quando se trata de decisões vinculantes, que têm prioridade sobre a lei em casos específicos.



DIRETO DO CONCURSO

03. (CESPE/CEBRASPE/2024/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue o item seguinte.

A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública.



25m



A jurisprudência pode ser entendida como a prudência do direito, ou seja, a aplicação consistente e repetida de decisões judiciais em casos semelhantes. Para ser considerada jurisprudência, não basta uma única decisão; é necessário um conjunto de decisões que demonstrem um entendimento consolidado pelos tribunais.

Por exemplo, durante o período em que trabalhou no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o professor foi chefe da sessão de informativo de jurisprudência. Naquela época, o formato do informativo foi reformulado, pois anteriormente ele apenas divulgava julgados específicos, embora fosse chamado de “informativo de jurisprudência”. No entanto, jurisprudência não se refere a um caso isolado, mas a uma tese ou entendimento consolidado que pode ser aplicado a situações semelhantes.

Atualmente, o informativo de jurisprudência apresenta teses jurídicas, como, por exemplo: “Em ações de alimentos, deve-se pagar o valor retroativo desde a entrada da ação”. Não importa se o caso envolve João, Maria ou Pedro; o que importa é o entendimento reiterado e aplicável a situações análogas.

Portanto, a jurisprudência é caracterizada por um conjunto de decisões que refletem um posicionamento consolidado dos tribunais sobre determinada matéria. Esse conjunto de decisões reiteradas é o que forma a jurisprudência, e não uma única decisão isolada.

04. (CESPE/CEBRASPE/2024/TCE-AC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA: DIREITO) No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

Os princípios gerais do direito não são considerados fontes do direito administrativo, dada a proeminência do princípio da legalidade.



Até se pode ter uma prevaência, mas existem os demais princípios que podem até afastar a lei.

05. (FGV/2024/PREFEITURA DE CARAGUATATUBA-SP/FISCAL DE POSTURAS) Relacione as fontes do Direito Administrativo relacionadas a seguir, com as respectivas definições.

1) Costumes

2) Doutrina

3) Jurisprudência

() Práticas sociais e casos reiterados e vistos pelos participantes como obrigatórios, que podem ser utilizados como fonte do Direito.

() Casos já julgados e que são fontes relevantes para o esclarecimento de dúvidas e lacunas que supram as necessidades da Constituição.

() Construções e reflexões dos teóricos do Direito, sobre as normas e os princípios legais.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

a) 1 – 2 – 3.

b) 1 – 3 – 2.

c) 2 – 1 – 3.

d) 2 – 3 – 1.

e) 3 – 1 – 2.



- Prática vem de praxe, que leva ao termo “ costume”.
 - Casos (jurisprudência).
 - Reflexões dos teóricos (doutrina).
-

06. (CESPE/CEBRASPE/2023/PGE-SE/PROCURADOR DO ESTADO) No que se refere às fontes do direito administrativo, assinale a opção correta.

a) Segundo a doutrina majoritária, devido à formalidade que caracteriza o direito administrativo, suas fontes são, necessariamente, escritas.

b) Quando se cita a lei como fonte do direito administrativo, faz-se referência às leis ordinárias regularmente aprovadas pelo Congresso Nacional.

c) Apesar de sua relevância para orientar os agentes públicos, a jurisprudência não é tida como fonte do direito administrativo.

- d) Leis que são fonte do direito administrativo não necessariamente têm aplicabilidade em todo o território nacional.
- e) A jurisprudência somente é fonte do direito administrativo nos países que adotam o sistema de contencioso administrativo.



- a) A maioria das fontes é como não escrita.
- b) Quando se cita a lei como fonte do direito administrativo, faz-se referência às medidas provisórias.
- c) A jurisprudência é tida como fonte de direito administrativo.
- d) Existem leis que podem ser municipais, estaduais, distritais e federais.
- e) Mesma razão da letra "c".

07. (CESPE/CEBRASPE/2023/CGDF/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL/ ESPECIALIDADE FINANÇAS E CONTROLE) Quanto às fontes do direito administrativo, assinale a opção correta

- a) A jurisprudência como fonte do direito administrativo deve ser, em geral, entendida como um conjunto de decisões judiciais em sentido convergente e, no caso de mudança de entendimento, em geral, não deve se aplicar a situações consolidadas.
- b) Lei como fonte do direito administrativo se refere apenas à lei ordinária, aprovada segundo o processo legislativo previsto na Constituição Federal de 1988 (CF).
- c) Devido ao seu caráter formal, o direito administrativo apenas aceita fontes escritas.
- d) Em casos pouco frequentes, costumes administrativos de elevada importância e permanência ao longo do tempo podem derrogar normas positivadas.



- a) Segurança jurídica não se aplica para trás.
- b) Mesma explicação do exercício anterior.
- c) Mesma explicação do exercício anterior.
- d) Costumes administrativos de elevada importância e permanência ao longo do tempo não podem derrogar normas positivadas.

08. (CESPE/CEBRASPE/2023/TCE-RJ/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Quanto às fontes do direito administrativo bem como aos princípios e ao regime da administração pública, julgue o item seguinte.

Embora a administração pública seja regida pelo princípio constitucional da legalidade, decisões judiciais podem servir como fonte para o direito administrativo, inclusive com força vinculante.

GABARITO

01. a

04. E

07. a

02. C

05. b

08. C

03. E

06. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
